

RECURSO CÍVEL Nº 5010845-67.2024.4.02.5110/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE**RECORRENTE:** JOSE CARLOS DE MIRANDA (AUTOR)**RECORRIDO:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

FGTS. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA REFERENCIAL - TR PELO INPC E/OU IPCA/OUTROS ÍNDICES. ADI 5090/DF. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES CORRETOS PELA CEF. EFEITOS ERGA OMNES E VINCULATIVO. MODULAÇÃO DE EFEITO PELA CORTE SUPREMA. DECISÃO PROSPECTIVA, SEM ALCANCE AO PERÍODO PRETÉRITO AO OBJETO DESSA AÇÃO. VETOR INTERPRETATIVO E DIRETRIZES TRAÇADAS PELO STF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A DECISÃO DA ADI COMO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL NESTES AUTOS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, mantendo a improcedência, nos termos da fundamentação supra. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da causa, suspendendo sua cobrança na forma do art. 98, §3º do CPC, por se tratar de beneficiário da gratuidade de justiça, ora deferida. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2024.

5010845-67.2024.4.02.5110**510014401211 .V3****RECURSO CÍVEL Nº 5010845-67.2024.4.02.5110/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE**RECORRENTE:** JOSE CARLOS DE MIRANDA (AUTOR)**RECORRIDO:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)**RELATÓRIO**

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral concernente à substituição da Taxa Referencial - TR por outros índices de correção monetária tais como Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, correção da poupança ou qualquer outro índice de correção monetária que seriam mais adequados e que reflitam à inflação, além do pagamentos das diferenças daí decorrentes.

Contrarrazões do recorrido pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

O tema em tela não merece maiores delongas, diante da sua recente pacificação pela Corte Suprema. Vejamos.

A remuneração aplicável ao Fundo de Garantia por Tempo no Serviço - FGTS é feita pela mediante a aplicação da taxa referencial (TR) e juros capitalizados de 3% ao ano, segundo as disposições contidas no art. 13 da Lei n.º 8.036/1990 c/c art. 17 da Lei n.º 8.177/1991.

A discussão acerca da correção monetária dos depósitos vertidos em contas fundiárias já havia sido analisada pelo pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no julgamento do REsp 1614874/SC (Tema 731), pela sistemática de Recurso Repetitivo, quando fixou a seguinte tese:

“A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice.”

Recentemente, em 12/06/2024, no julgamento da ADI 5090/DF pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal - STF, por maioria, e nos termos do voto médio do Ministro Flávio Dino, redator para o acórdão, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, **com atribuição de efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento**, estabelecendo o seguinte entendimento:

a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e

b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação.

Nesse contexto, em que pese os argumentos da recorrente, quanto à necessidade de adoção de outros índices de correção monetária, em substituição à TR, por esta não ter se mostrado um índice eficiente no combate à diminuição do valor depositado em decorrência da inflação, em evidente prejuízo aos trabalhadores, a controvérsia se encontra superada após a manifestação da Corte Constitucional, no sentido de atrelar a rentabilidade mínima das contas fundiárias ao IPCA, cabendo ao Conselho Curador do Fundo determinar a forma de compensação quando a remuneração dessas contas não alcançar o índice eleito.

Todavia, considerando os efeitos prospectivos do direito reconhecido no julgamento da ADI 5090/DF, o novo regramento não terá incidência sobre tempo pretérito, passando a valer a partir de 17/06/2024, data da publicação no DJe da ata do julgamento.

Vale ressaltar que o julgado em questão se trata de uma ADI, ação de natureza abstrata, com efeitos erga omnes e vinculante, tendo o STF modulados seus efeitos, conferindo-lhe efeitos ex nunc, após debate sobre a inconstitucionalidade de texto legal, não se tratando de demanda concreta em face da CEF.

Portanto, os efeitos da referida ADI são para fins interpretativos da legislação vigente e não condenatório como se dá em Recurso Extraordinário, tendo o STF expressamente modulados os efeitos da sua decisão para o futuro, de forma a destiná-la como vetor interpretativo da correção das contas fundiárias, traçando diretrizes para tal.

Desta feita, os efeitos da ADI foram expressamente prospectivos para fins do melhor índice a ser aplicado para correção do FGTS, de sorte que, caso a coisa julgada da ADI não seja observada, aí sim se terá uma demanda concreta, não havendo como utilizar tal decisão como título executivo judicial nestes autos.

Impende salientar que a ausência do trânsito em julgado da ADI 5090/DF não obsta a aplicação do entendimento nela externado para o julgamento do presente recurso, haja vista seu efeito erga omnes, inclusive com aplicação imediata pelos tribunais inferiores (STF, RE 1129931AgR/SP, 2ª Turma, Ministro Gilmar Mendes, julgado em 17/08/2018, Publicação 27/08/2018), consoante o princípio da hierarquia de instâncias.

Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência reiterada no sentido de que o efeito da decisão por ele proferida, pela qual é declarada a constitucionalidade ou não de lei ou ato normativo, inicia-se com a publicação da ata da sessão de julgamento (STF, Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 4867/PB; publicação em 06/10/2020).

Desse modo, tendo em conta a dinâmica de precedentes vinculantes vigente no sistema processual brasileiro, a manutenção da improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, mantendo a improcedência, nos termos da fundamentação supra. Condene o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da causa, suspendendo sua cobrança na forma do art. 98, §3º do CPC, por se tratar de beneficiário da gratuidade de justiça, ora deferida. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto.

